

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4186/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย มิตร ศิริ มาก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

ขณะผู้เสียหายเดินกลับมาเอากุญแจที่รถจักรยานยนต์ จำเลยกับพวกอีกหนึ่งคนได้ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดข้างรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายพวกของจำเลยลงจากรถจักรยานยนต์มาชิงทรัพย์ไปจากผู้เสียหายเสร็จแล้วจึงได้กลับมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของจำเลยขับหนีไปเป็นการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อไปและกลับจากการกระทำความผิด เพื่อให้พ้นจากการจับกุมโดยสะดวกรวดเร็วเท่านั้น ไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางในการกระทำความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) จึงริบรถจักรยานยนต์ของกลางไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันชิงทรัพย์ของนางสาววิมล เกตุทรัพย์ ผู้เสียหายไปโดยทุจริตโดยร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายกระชากคอเสื้อผู้เสียหายไว้ และใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการชิงทรัพย์ดังกล่าว เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมยี่ดรถจักรยานยนต์ 1 คัน อันเป็นทรัพย์ที่จำเลยกับพวกใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตี, 83, 33 ครอบครองยานยนต์ของกลางและให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 6,100 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 340 ตีลงโทษจำคุก 15 ปี ครอบครอง
ยานยนต์ของกลางและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 6,100 บาท แก่ผู้
เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของกลางที่ศาลล่างทั้งสองสั่งริบ
นี้ เห็นว่า จำเลยได้ครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางไปจอดรอเมื่อพวกของจำเลยซึ่งชิง
ทรัพย์สินของผู้เสียหายเสร็จก็ได้กลับมานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของจำเลยแล้ว
จำเลยขับหลบหนีไปพฤติการณ์ของจำเลยกับพวกคงฟังได้เพียงพอ เป็นการครอบครอง
รถจักรยานยนต์ของกลางไปและกลับจากการกระทำความผิด เพื่อให้พ้นจากการจับกุม
โดยสะดวกและรวดเร็วเท่านั้น ไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางในการกระทำความ
ผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) จึงริบรถจักรยานยนต์ของกลางไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจสั่งริบตาม มาตรา 33(1) ต้องเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ แม้คนร้ายจะไม่มีรถจักรยานยนต์ความผิดฐานชิงทรัพย์ก็สำเร็จได้โดยมิต้องใช้หรืออาศัยรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยในการชิงทรัพย์แต่อย่างใด รถจักรยานยนต์จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ศาลไม่มีอำนาจสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลางดังกล่าว แต่การที่คนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเพื่อไปและกลับ เพื่อพาทรัพย์สินนั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุมในความผิดดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตี อันเป็นกรณีต่างหากจากการริบทรัพย์สินตามมาตรา 33(1) ประจักษ์ชอบทางศิลปะ